

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕508号

纪律处分决定书

当事人：范丽香，女，1970年4月出生，在北京钰鼎资产管理有限公司（以下简称钰鼎资产）注册为从业人员、参与运营。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向范丽香送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕268号），范丽香在规定期限内未向协会申请听证、提交书面申辩意见，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，钰鼎资产存在以下违规行为：

一是未履行特定对象确认程序。根据钰鼎资产自认，其未对投资者赵某、姜某履行特定对象确认程序。以上行为违反了《私募投资基金募集行为管理办法》第十七条的规定。

二是承诺投资本金不受损失。2020年9月至2022年7月，钰鼎资产运营人员范丽香向投资者赵某、姜某出具了加

盖钰鼎资产公章的收据，载明“收到委托投资款、约定明确利率、承诺到期还本付息”等内容。2022年11月，范丽香、范丽花代表钰鼎资产向赵某出具承诺委托理财、到期刚性兑付的收据。以上行为违反了《私募基金监管办法》第十五条的规定。

三是不符合私募基金管理人登记要求。第一，钰鼎资产实际在岗专职员工少于5人，违反了《私募投资基金登记备案办法》第八条第（四）项规定。**第二**，钰鼎资产合规风控负责人自2023年2月以后长期缺位，违反了《私募投资基金登记备案办法》第二十一条的规定。

此外，2023年10月，公安机关发布关于范丽香、范丽花非法吸收公众存款案的通告。通告称：自2018年以来，犯罪嫌疑人范丽香、范丽花违反国家金融管理相关规定，利用钰鼎资产，以投资购买私募基金产品、购买公司股权等事由，采取高额返利的方式，非法吸收、变相吸收公众存款，涉案资金数额巨大。

以上事实有收款证明、电话记录、投诉举报材料等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。根据协会查实的信 息，范丽香2020年12月在钰鼎资产注册为从业人员、参与运营，应当为机构的相关违规行为承担责任。

二、处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

取消范丽香基金从业资格，并加入黑名单、期限为五年。

根据《实施办法》第四十条的规定，如对以上纪律处分

决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会
2024年12月2日



抄送：证监会市场二司（清整办），北京证监局。
